

주 의 요 구

1. 제 목 : 인수채권 소멸시효 관리 부적정
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 무담보 채권(이하 “인수채권”이라 한다) 관리업무를 수행하고 있고, 「인수채권 소멸시효관리규정(이하 “규정”이라 한다)」에 따라 인수채권의 소멸시효 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

규정 제4조에 따르면 인수채권의 시효완성기간 내에 시효중단조치를 취하여야 한다고 되어 있고, 제8조에 따르면 시효중단은 시효완성일 이전에 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령 신청(이하 “시효소송”이라 한다) 등¹⁾의 방법에 따른다고 되어 있다.

한편, 규정 제11조 제1항에 따르면 ^① 인수채권 원금잔액이 200만 원 이하인 경우, ^② 주채무자가 70세 이상인 경우, ^③ 채권원인서류 불비 등으로 무상(매입대금 0원 또는 1원)으로 인수한 경우, ^④ 「국민기초생활보장법」 제2조 제2호에 따른 수급자(이하 “기초수급자”라 한다) 등²⁾은 채권회수

1) (그 외) 압류·가압류·가처분 등

2) 그 밖에 ^⑤ 인수채권 원금잔액이 500만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이

실익이 없는 것으로 인정되어 시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 충북지역본부의 소멸시효 관리 현황을 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권³⁾(△△△△(△△) 0000-000)의 경우 시효완성일은 2015. 7. 14.⁴⁾이었으나 해당 채무자의 다른 차주(△△△△(△△) 0000-0000)와 관련된 양수금(시효) 소송⁵⁾에 따라 시효완성일을 2023. 4. 17.로 착오 등록하고 시효중단조치를 하지 않아 결국 시효가 완성된 것으로 확인되는 등

[표 5]와 같이 소멸시효 관리가 부적정하여 시효가 완성된 3건의 채권이 확인되었다.

[표 5] 시효완성 채권 명세

(단위 : 천 원)

순번	차주번호	주채무자	채권 잔액	매입대금 잔액	시효완성일	사 유
----	------	------	-------	---------	-------	-----

“기재 생략”

없는(사망한 보증인의 피상속인 소유 회수실익 있는 발견재산이 없는 경우를 포함) 경우, ^⑥ 「국민기초생활보장법」 제2조 제10호에 따른 차상위 계층, ^⑦ 보증인 없는 주채무자가 사망한 경우로 피상속인 소유의 회수실익 있는 발견재산이 없는 경우 등이 있음

3) 채권잔액 000,000,000원, 매입대금 잔액 0원

4) 해당 채무자에 대한 기판결(◆◆지법 0000 가합 0000) 확정일은 2005. 7. 14.

5) ◆◆지법 0000 가단 000000

또한, 채무자 ○○○ 채권(△△△△ 0000-00000)의 경우 ◆◆지법 ◆◆지원 0000 차전000000 양수금(시효) 소송을 승소하였음에도 시효완성일을 2021. 8. 3.에서 수정하지 않아 시효완성 채권으로 분류되어 있는 등

[표 6]과 같이 시효완성일이 오등록 되거나 수정하지 않아 시효완성된 채권으로 분류된 4건이 확인되었다.

[표 6] 시효완성일 誤등록 채권 명세

(단위 : 천 원)

순 번	차주번호	주채무자	채 권 잔액	시효완성일		비고
				수정 전	수정 후	

“기재 생략”

한편, 채무자 ■■■ 채권(△△△△△△ 0000-000000)의 경우 원금잔액이 00.0만 원으로 원금잔액 200만원 이하에 해당하여 소송을 진행할 실익(소송비용 00.0만 원 등)이 없는데도 시효소송을 제기하였고, 채무자 ○○○ 채권(△△△△(△△) 0000-00000)의 경우 채무자가 0000. 00. 00. 사망하였고, 채권관리시스템에 등록된 발견재산이 없었는데도 시효소송을 제기하는 등

[표 7] 및 [별표 3] “무담보채권 시효소송 제기 부적정 명세”와 같이 총 38건의 관행적인 시효연장 조치 사례가 확인되었는데, 시효소송 제기 검토 시 과거 회수 극대화에서 포용적 금융으로 채권관리 패러다임이 변화하고 있는 현실을 보다 적극적으로 고려할 필요가 있었다.

[표 7] 무담보채권 시효중단조치 제외 유형별 부적정 건수

(단위 : 건)

시효중단조치 제외 유형	건 수
--------------	-----

“기재 생략”

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 인수채권 시효관리를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 인수채권의 시효가 완성되지 않도록 시효 중단조치와 시효완성일 입력⁷⁾을 철저히 하는 한편, 불필요한 소송비용과 행정력이 소모되는 일이 없도록 시효소송 제기 시 시효중단조치 제외 사유에 대한 검토를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

6) 「인수채권 소멸시효관리규정」은 정부의 포용적 금융정책 구체적 실현을 위해 소멸시효연장 관행 개선, 취약계층의 적극적 재기 지원, 채권관리 효율성 증대를 위해 2020.4월 개정되었고, 「무담보채권 채무조정규정」은 공사 채무조정의 목적을 채권자 중심의 ‘채권회수 극대화’에서 ‘채무자 정상화 및 경제적 재기지원·권익보호’로 변경하는 내용으로 2023.7월 개정되었음

7) 오등록 된 시효완성일을 수정하도록 하는 ‘시정’ 조치요구 대상이나 감사기간 중 이미 수정이 완료되어 ‘주의’로 조치요구

[별 표 3]

무담보채권 시효소송 제기 부적정 명세

순번	시효중단조치 제외 유형	차 주 번 호	차주명	유형 관련 부적정 사례
----	-----------------	---------	-----	-----------------

“기재 생략”

순번	시효중단조치 제외 유형	차 주 번 호	차주명	유형 관련 부적정 사례
----	-----------------	---------	-----	-----------------

“기재 생략”